

СЦЕНАРИЙ ПОДГОТОВКИ К ЗАСЕДАНИЮ

5 октября 2026 года в 10 часов

Личный рабочий материал для Подольского А. Ю. Не отправлять в суд или банку. Это сценарий для самостоятельной репетиции, а не запись уже состоявшегося заседания. Дело № 127/20805/26; судья Бессараб Н. М. Ответ банка пока неизвестен, статус встречного иска проверяется.

Что нужно сделать до подключения

Проверить в деле ответ № 74171/26-Вх от 27.07, его приложения, карточки доставки и новые определения. Полученный документ оценивать по содержанию, а не по имени файла. После получения зафиксировать дату и срок для возражений.

Подать запрос об ознакомлении № 01; подготовить уточнённые пояснения № 02 с приложением № 05. № 03 использовать, если вопросы по встречному иску и доказательствам ещё не решены. № 04 и № 06 — после проверки, что встречная заява находится в суде и не возвращена; они не заменяют исправления недостатков по конкретной ухвале.

Сохранить подтверждение отправки каждого документа именно в суд и подтверждение направления банку. Это разные события. Не загружать одновременно PDF и DOCX одного документа как два самостоятельных обращения.

В 09:40–09:45 подключиться к vkz.court.gov.ua. Паспорт для идентификации, определение 30.07, документы и квитанции держать рядом. Проверить камеру, микрофон, питание и резервный интернет.

Фактический адрес и город пребывания в подготовленные судебные тексты не включены. Указан известный суду адрес регистрации и электронный кабинет. Это не обещание освобождения от предусмотренных законом обязанностей сообщать определённые сведения. Не давать ложных ответов.

Вступление если ответ банка всё ещё не получен

«Шановний суд! Позов у заявленому розмірі не визнаю. Відповіді позивача на відзив, зареєстрованої 27.07.2026 за № 74171/26-Вх, та її додатків я не отримав. Прошу надати можливість ознайомитися з ними та подати заперечення. Прошу також з'ясувати стан розгляду зустрічної заяви й клопотання про витребування доказів. У письмових поясненнях уточнив довід про проценти: сам факт прострочення не доводить застосування подвійної ставки. Заперечення щодо погодження умов, підстав, строку та розміру стягнення підтримую».

Вступление если ответ уже получен и изучен

«Шановний суд! Позов у заявленому розмірі не визнаю. Підтримую заперечення з уточненнями, викладеними у моїх письмових поясненнях. Прошу оцінити погодження конкретних умов, зв'язок анкети з договором, підстави повернення всього залишку та розрахунок. Щодо відповіді позивача мою позицію викладено в поданих запереченнях». Последнюю фразу использовать только если возражения действительно подготовлены и поданы; иначе назвать реальную дату получения и попросить время.

Вопросы судьи и банка и варианты ответов

Ви визнаєте позов або тіло кредиту?

«Позов у заявленому розмірі не визнаю. Прошу встановити підстави, склад і строк виконання вимог за доказами». Не називать заведомо неверною сумму. Факт пользования и признание всего расчёта различаются.

Ви користувалися карткою?

Отвечать правдиво. Если пользовались: «Так, користувався. Заперечення стосуються конкретних умов, строку та розміру заявленого стягнення». Не отрицать реальные операции только ради позиции.

Це Ваш підпис на анкеті?

Попросить показать документ и отвечать по факту. «Прошу пред'явити копію або оригінал для огляду. Окремо звертаю увагу на дату анкети та її зв'язок із договором, зазначеним у позові». Не заявлять подделку без оснований.

Чому Ви писали про подвійні проценти, а тепер уточнюєте?

«Після зіставлення розрахунку і виписки уточнив фактичний довід. Саме найменування прострочених процентів не означає подвійної ставки. Не наполягаю на непідтверджену твердженні, але прошу перевірити правові підстави нарахувань». Это корректировка факта, не признание иска.

Банк каже що надіслав лист і це Ваші проблеми

«Я не стверджую, що банк нічого не відправляв. Прошу перевірити адресу, зміст відправлення, відомості про доставку та надати мені текст для змістовних заперечень». Не рассчитывать на автоматическое отложение.

Є підтвердження доставки до електронного кабінету

«Прошу надати можливість перевірити, який саме документ і коли доставлено. Якщо це відповідь із додатками, прошу вирішити питання можливості подання заперечень з урахуванням установлених обставин». Непрочитанное электронное сообщение не равнозначно отсутствию доставки.

Чому не ознайомилися раніше?

Назвать реальные обстоятельства, не придумывая недоступность кабинета, болезни или поездки. «Зараз прошу надати повний текст конкретного документа, копії якого не маю, щоб відповісти на його зміст». Если знали о документе раньше — не отрицать этого.

Документи Вам дають просто зараз

«Прошу надати час ознайомитися з усім комплектом і підготувати заперечення. Ухвалою передбачено три дні з отримання відповіді». Суд решает длительность и вопрос переноса; 5 минут для неизвестных приложений могут быть недостаточны, это нужно объяснить конкретно.

У Вас був підписаний паспорт кредиту

«Прошу врахувати висновок ОП КЦС ВС від 23.05.2022 № 393/126/20 і дослідити докази саме погодження умов договору. Підпис паспорта та акцепт конкретного договору мають різне значення». Не отрицать допустимость ОТР.

Банк зменшив Вам ставку то де порушення?

«Саме зменшення ставки не називаю порушенням. Прошу встановити продукт, погоджені умови та підставу застосованої ставки». Не утверждать, что любое снижение обнуляет проценты.

Строк настав на дев'яносто перший день

«Прошу встановити погодження відповідної умови, дату настання передбачених нею обставин і наслідки для нарахувань. Також прошу визначити, чому частину тіла у розрахунку віднесено до поточної заборгованості». Не обещать, что 20-летний срок исключает любую досрочную обязанность.

Вимога була в SMS або застосунку

«Прошу дослідити її зміст, дату та підтвердження отримання, а також відповідність установленому законом і договором порядку». Не говорить, что электронное уведомление никогда не подходит.

Комісії сплачені за реальні послуги

«Прошу показати погоджені умови й тариф за відповідними операціями. У додатку наведені конкретні комісії, а не всі списання за розстрочкою». Не утверждать незаконность любых переводов и комиссий.

Навіщо зустрічний позов?

«Заявлено самостійні вимоги щодо умов і комісій за тими самими правовідносинами. Прошу вирішити питання їх спільного розгляду відповідно до статті 193 ЦПК». Не обещать суду автоматическое уменьшение первоначального иска на 46 927,25 грн.

Чому не сплачено судовий збір?

«Зустрічний позов подано на захист прав споживача. Прошу застосувати частину третю статті 22 та врахувати постанову ВП ВС 21.03.2018 № 761/24881/16-ц». Если суд требует устранить недостаток — получить точную ухвалу, сумму и срок; не давать неподготовленных обещаний.

Чи просите експертизу?

«Наразі прошу дослідити та отримати необхідні документи. Питання про спеціальні економічні знання зможу конкретизувати після цього». Экспертиза не является условием любого возражения и не назначается ради времени.

Позивач не з'явився чи можемо розглядати?

Банк заранее просил рассмотреть без него. «Прошу вирішити заявлені процесуальні питання та дослідити докази. Щодо необхідності пояснень позивача звертаю увагу на такі конкретні питання...». Само отсутствие банка не гарантирует переноса.

Ви готові до мирової угоди?

«Готовий розглянути письмові умови врегулювання після перевірки суми та графіка. Заявлену суму наперед не визнаю». Не подписывать непроверенный график или соглашение с непосильными платежами.

Де Ви фактично перебуваєте?

Не сообщать ложные сведения. Можно попросить суд разъяснить, какие данные необходимы для идентификации или исполнения процессуальной обязанности и каким способом их следует предоставить. Просьба получать корреспонденцию в кабинете не гарантирует права отказаться от любого законного требования суда.

Суд відмовляє у клопотанні або поясненнях

«Прошу зафіксувати моє клопотання та заперечення, зазначити мотиви його вирішення. Прошу врахувати конкретне значення цього документа для захисту». Не спорить бесконечно; готовиться изложить позицию по существу.

Суд запитує чи є що додати

Кратко назвать действительно неразрешённый вопрос. Не повторять весь текст и не поддерживать без оговорок старую формулировку о двойных процентах.

Три практических исхода первого заседания

Суд предоставляет время или истребует документы: записать перечень, срок, дату следующего заседания и порядок подачи. Получить определения. После поступления документов подготовить адресные возражения; прежний пакет не заменяет их.

Суд принимает встречный иск: установить дальнейший порядок и сроки; уточнения к иску делать процессуально допустимым способом. Если возвращает или оставляет без движения — получить текст и проверить основание, дату вручения и срок устранения/обжалования.

Суд рассматривает по существу и выносит решение: получить полный текст. Сроки апелляции рассчитывать по статье 354 ЦПК применительно к объявлению/составлению/вручению конкретного акта; не считать автоматически 30 дней от любого письма. Не ждать последнего дня. Вопрос исполнения и переговоров решать отдельно.

Финансовые ориентиры и пределы ожиданий

Требуется 184 532,63 грн плюс заявленный сбор 2 662,40 грн, всего 187 195,03 грн до возможных дополнительных расходов. Это неблагоприятный бюджетный ориентир, не признание. Проверенной суммы гарантированного уменьшения пока нет.

Судебная рассрочка по статье 435 ограничена годом со дня принятия соответствующего решения, а не 24–36 месяцами после апелляции. Более длинный график обсуждается с банком. Ни заявление, ни рассрочка сами по себе не гарантируют отсутствия ареста. Для переговоров нужен реальный доступный бюджет, конечная сумма, правила будущих начислений, расходы и последствия пропуска платежа.

Не переоформлять имущество фиктивно и не давать ложных сведений. Не строить бюджет на обещанном годе процесса или на неподтверждённом будущем доходе. Другие банковские дела этим пакетом не проаудированы.

Самостоятельная репетиция на десять минут

Сначала прочитайте вступление вслух за 40–60 секунд. Затем без подсказки ответьте на вопросы про двойные проценты, отправленное письмо, паспорт кредита и встречный иск. Каждый ответ — 2–3 предложения. При неизвестном факте произносите, что именно нужно проверить. В конце отрепетируйте просьбу о времени, если ответ банка выдадут на заседании.